

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2078/2535

บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัทรีดสแตนเฮาส์เจนกิจ จำกัด

จำเลย

บริษัทรีดสแตนเฮาส์เจนกิจ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงิน 586,420.43 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  
เจ็ดต่อปีจากต้นเงิน 549,181.42 บาทนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 5  
พฤศจิกายน 2529)เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออนุญาตนี้ให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,96)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับโดยให้จำเลยหาประกันมาวางศาล มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง วันนัดพิจารณาหลัก  
ประกันจำเลยมิได้นำ หลักประกันมาวางตามคำสั่งศาล และถือว่าจำเลยไม่มีหลัก  
ประกัน มาวางศาลตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ (อันดับ 84,86)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้ เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น  
กำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 8 ปี มาให้ เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น  
กำหนด ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล สรรพ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |